



กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ หรือไม่ โดยให้มีการตรวจสอบติดตามทุกสามปี นับแต่วันที่กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

หากกรมบัญชีกลางตรวจสอบติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ให้กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกชื่อหมวด ๓ การกำหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการและความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๓

การกำหนดประเภทชั้น การเลื่อนชั้น การปรับลดระดับชั้น และการกลับคืนระดับชั้นของผู้ประกอบการ

ข้อ ๓ การกำหนดประเภทชั้น การเลื่อนชั้น การปรับลดระดับชั้น และการกลับคืนระดับชั้นของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี

เมื่อผู้ประกอบการรายใดถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม ให้กรมบัญชีกลางปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการรายนั้น และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา การปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอกลับคืนระดับชั้นเดิม ของผู้ประกอบการก่อนที่จะถูกปรับลดระดับชั้นได้”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ ๖ วรรคสอง ให้เพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการออกจากทะเบียน ผู้ประกอบการ ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ผู้ประกอบการยื่นเอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการทุจริตด้วยประการใด ๆ ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ การเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ การปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ หรือการกลับคืนระดับชั้นเดิมของผู้ประกอบการ

(๒) ผู้ประกอบการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม กรณีผู้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติงานอันเป็นผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนด

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการใหม่ได้ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีตามข้อ ๖ วรรคสอง

(ก) กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ

(ข) กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๘) สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนั้น

(ค) กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๙) ที่มีได้มีการกระทำความผิดอันมีลักษณะ เป็นการประพฤติมิชอบตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น

(๒) กรณีตามข้อ ๘ (๑) สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ

(๓) กรณีตามข้อ ๘ (๒) สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมทำয়กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ทำয়กฎกระทรวงนี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

๑. การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ประเภทหลักเกณฑ์ทั่วไป

ประเภทชั้นพิเศษ	๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑	๙,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒	๘,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓	๗,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔	๖,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕	๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖	๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๗	๓,๐๐๐ บาท

๒. การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่น ๆ

(๑) กรณีไม่กำหนดรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง

ประเภทชั้นพิเศษ	๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑	๙,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒	๘,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓	๗,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔	๖,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕	๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖	๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๗	๓,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีกำหนดรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และผู้ประกอบการยื่นยันที่ตั้ง เพื่อทำการตรวจในพื้นที่ ๑ แห่ง

ประเภทชั้นพิเศษ	๑๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑	๑๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒	๑๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓	๑๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔	๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕	๙,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖	๘,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๗	๗,๐๐๐ บาท

(๓) กรณีกำหนดรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และผู้ประกอบการยืนยันที่ตั้ง
เพื่อทำการตรวจในพื้นที่มากกว่า ๑ แห่ง แต่ไม่เกิน ๓ แห่ง

ประเภทชั้นพิเศษ	๒๘,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑	๒๖,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒	๒๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓	๒๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔	๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕	๑๘,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖	๑๖,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๗	๑๔,๐๐๐ บาท

(๔) กรณีกำหนดรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และผู้ประกอบการยืนยันที่ตั้ง
เพื่อทำการตรวจในพื้นที่มากกว่า ๓ แห่ง แต่ไม่เกิน ๕ แห่ง

ประเภทชั้นพิเศษ	๔๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑	๓๙,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒	๓๖,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓	๓๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔	๓๐,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕	๒๗,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖	๒๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๗	๒๑,๐๐๐ บาท

๓. การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุนั้น ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเป็นมาตรการควบคุมผู้ประกอบการให้ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพลดภาระของผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้